

1502266-90.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policia (Flagrante) - 2221321/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 13446878 - PLANTÃO

- 01 DP CAMPINAS, 5988/20/010 - PLANTÃO - 01 DP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502266-90.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policia (Flagrante) - 2221321/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 13446878 - PLANTÃO

- 01 DP CAMPINAS, 5988/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2221321 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS, 5988/20/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2221321/2020 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL GONÇALVES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Daniel Gonçalves Pereira, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 11h22min., na

Rua Côgeno Cipião, altura do nº. 06, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) microtubos plásticos contendo crack, pesando 2,32g (dois gramas e trinta e dois decigramas), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 36,00 (trinta e seis reais).

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 09/11); auto de exibição e apreensão (págs. 12/13); laudo pericial preliminar (págs. 15/16) e laudo pericial definitivo (págs. 78/80).

Por decisão proferida em 20 de outubro de 2020 (págs. 98/100), foi determinada a notificação do acusado, sendo apresentada defesa preliminar (págs. 186/187). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2021 (págs. 188/190), sendo o réu devidamente citado (pág. 224), ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação para desclassificação pelo delito do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Ante a reincidência do acusado, pleiteou a fixação de prestação de serviços à comunidade.

A defesa pleiteou a desclassificação do delito para o de porte de entorpecente para uso. Subsidiariamente, a concessão da redução máxima da pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, com redução máxima da pena e regime inicial aberto.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade de delito descrito no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo auto de exibição, apreensão e pelos laudos periciais.

Do mesmo modo, a autoria restou inconteste ante toda a prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e direito à ampla defesa.

Vejamos.

A testemunha Rubia Helena de Araujo, guarda municipal, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, por volta das 11h22min., realizava patrulhamento, quando, junto com seu parceiro de farda, avistou duas pessoas em atividade suspeita de comercialização de drogas na área externa do Terminal Central de Ônibus Urbanos, razão pela qual optou por realizar a abordagem. Ao se aproximarem, ambos os indivíduos empreenderam fuga, correndo para lados opostos; porém, o acusado acabou sendo detido. Realizada a abordagem e revista pessoal, foram localizadas 27 (vinte e sete) cápsulas plásticas contendo substância amarelada, semelhante a crack, bem como a quantia de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) em notas fracionadas. Questionado, o acusado acabou por confessar a traficância na ocasião.

Em juízo, não se recordou dos fatos.

A testemunha Robson Ferreira, guarda municipal, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por sua colega de farda.

Em juízo, relatou que se recorda apenas que a diligência e abordagem do acusado ocorreu nas proximidades do Terminal Central de Campinas.

O acusado Daniel Gonçalves Perreira, perante autoridade policial, declarou que, na data dos fatos, foi abordado por guardas municipais e, realizada revista pessoal, estes localizaram consigo 27 (vinte e sete) pedras de crack, as quais declarou ser para consumo pessoal, além da quantia de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) em cédulas e moedas. Por fim, negou a prática delitiva.

Em juízo, afirmou ser usuário de drogas e estava em situação de rua. Na data dos fatos, estava limpando um terreno e, ao sair, avistou várias pessoas, usuários de entorpecentes, correndo da Polícia; assim, decidiu correr para o Terminal e lá foi abordado pela equipe policial. Trazia consigo um cachimbo, cigarro e vinte e sete porções de drogas. Não pratica o tráfico de entorpecentes e que assim o disse no momento da abordagem e também na delegacia.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado trazia consigo, para consumo pessoal, 27 (vinte e sete) microtubos plásticos contendo crack, pesando 2,32g (dois gramas e trinta e dois decigramas), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 36,00 (trinta e seis reais).

Ante as provas produzidas em juízo, há fundadas dúvidas acerca da dinâmica dos fatos que resultou na prisão do acusado.

O local é conhecido com ponto de venda de drogas e também de consumo pelos usuários. As circunstâncias da abordagem dos agentes de segurança, conforme declarações prestadas perante a autoridade policial, decorreu de comunicação do réu com terceiro, este não identificado, supostamente em ato de mercancia.

Há que se ponderar, contudo, que os agentes de segurança não se recordaram dos fatos em juízo, certo que as provas produzidas na fase administrativa não restaram confirmadas e tal descritivo permanece no campo da suposição da prática delitiva, sobrevivendo dúvida razoável quanto ao ato de traficância. A interpretação deverá ser realizada com o conjunto probatório colhido em juízo.

Com o acusado foram localizadas poucas porções da droga, bem como pouca quantia em dinheiro. Em juízo, negou a prática delitiva. Não houve observância do local anterior à abordagem do réu, bem como a sua conduta foi acompanhada por breve período, reconhecendo-se a existência de conjecturas quanto à identificação do indivíduo que expunha a droga à venda.

Logo, a dinâmica dos fatos não permite concluir que o acusado, de fato, estaria no local para venda da droga. Assim, a versão do acusado deve ser objeto de análise em perspectiva às demais provas produzidas e, nesse caso, deve ser merecida.

Ante a fragilidade da prova e sobrevivendo dúvida razoável, a interpretação deverá ser em favor do acusado.

Elucida a doutrina: “O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade,

revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8ª edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).

Não se está aqui a desmerecer a palavra dos agentes de segurança. Seus testemunhos têm o mesmo valor probatório de qualquer outro testemunho e assim deve ser observado com as demais provas produzidas.

Nesse mesmo sentido:

"Não se nega, evidentemente, validade à palavra dos policiais. Sempre prestigiada pela jurisprudência, especialmente nos crimes de que tratam estes autos, de regra é suficiente para embasar um decreto condenatório. Nem por isso, entretanto, se lhe pode conferir infalibilidade que não lhe é própria. Assim, se a palavra dos policiais, por influência de alguma causa, não exprime a certeza que dela se requer, revelando, antes, um estado de mera probabilidade, quando não de simples possibilidade ou de opinião a respeito do afirmado, não se lhe pode dar crédito suficiente e deve, como qualquer outro elemento de prova, ser afastado do conjunto probante, especialmente quando, como no caso, vem confrontada pela retratação judicial da única testemunha que acompanhou a ação policial". (TJ/SP, Apelação n. 00950.485.3/6-0000-000, Apelação Criminal nº 1500070-08.2021.8.26.0583 -Voto nº 44872 7, Câmara Criminal, em acórdão relatado pelo eminente Des. Lopes da Silva)

Nessa linha, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sentença Condenatória. Pretensão defensiva pela absolvição. Materialidade comprovada. Dúvida quanto à autoria. Depoimentos policiais conflitantes. Incerteza nos relatos que não pode ser ignorada. Ausências de elementos probatórios seguros no sentido da autoria. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso defensivo provido." (TJSP; Apelação Criminal 1503518-04.2019.8.26.0536; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021)

No mesmo entendimento manifestou-se a representante do Ministério Público em alegações finais, reconhecendo a posse das drogas para uso pessoal, pleiteando a desclassificação para o delito do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, devendo ser acolhida.

Nem se diga que a desclassificação não observa o princípio da congruência, isso porque possuem as mesmas elementares, distinguindo-se apenas pela finalidade.

Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR Daniel Gonçalves Pereira por violação ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, ao comparecimento em curso de reabilitação, pelo prazo de 08 (oito) meses, em entidade que será indicada pelo Juízo da Execução.

Considerando a natureza da pena imposta, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em relação aos valores apreendidos (pág. 13), não como se declarar o perdimento em favor da União, expeça-se guia a favor do réu.

Com o trânsito em julgado, autorizo a destruição das amostras das substâncias entorpecentes, bem como lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA